

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3777/2538

นางชอบ พูลศิริ
นายจำลอง บุญมี กับพวก

ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1599, มาตรา 1639

เมื่อ ผ. ถึงแก่ความตายทรัพย์สินมรดกของ ผ. จึงตกให้แก่บุตรทั้งหกคนของ ผ. แต่ยังไม่ทันที่จะจัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกกันระหว่างทายาท ล.ก็ถึงแก่ความตายเสียก่อน ทรัพย์สินมรดกส่วนที่เป็นของ ล. จึงตกให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1599 กรณีเป็นเรื่องและผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับมรดกของ ล. โดยตรง ไม่ใช่เป็นเรื่องและผู้คัดค้านที่ 1 เข้ารับมรดกแทนที่ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1639 ผู้คัดค้านที่ 1 จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของ ผ. ผู้ตาย ชอบที่จะร้องขอให้จัดการมรดกของ ผ. ผู้ตายได้

เมื่อ ผ. ถึงแก่ความตายทรัพย์สินมรดกของ ผ. จึงตกให้แก่บุตรทั้งหกคนของ ผ. แต่ยังไม่ทันที่จะจัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกกันระหว่างทายาท ล.ก็ถึงแก่ความตายเสียก่อน ทรัพย์สินมรดกส่วนที่เป็นของ ล. จึงตกให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1599 กรณีเป็นเรื่องและผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับมรดกของ ล. โดยตรง ไม่ใช่เป็นเรื่องและผู้คัดค้านที่ 1 เข้ารับมรดกแทนที่ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1639 ผู้คัดค้านที่ 1 จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของ ผ. ผู้ตาย ชอบที่จะร้องขอให้จัดการมรดกของ ผ. ผู้ตายได้

ส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของ ผ. ผู้ตาย ชอบที่จะร้องขอให้จัดการมรดกของ ผ.ผู้ตายได้

(อูระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา - นายชุมพล กล้าประเสริฐ

ศาลอุทธรณ์ - นายชนะ ภาสกาพันธ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ